

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4931/2533

การสื่อสารแห่งประเทศไทย
บริษัทซีต้า เวิลด์ แทรเวล
(ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 165 (7)

ค่าธรรมเนียมที่ใช้เครื่องโทรศัพท์พูดวิทยุโทรศัพท์ไปยังต่างประเทศโดยผ่าน
เครื่องวิทยุของโจทก์ มีลักษณะเป็นสินจ้าง โจทก์จึงเป็นผู้ดำเนินการรับทำกรงานต่าง
ๆ ตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(7) สิทธิเรียก
ร่อนนี้ค่าใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลของโจทก์ จึงมีอายุความฟ้องร้อง 2 ปี

เมื่อสิทธิเรียกร้องของโจทก์มีอายุความครบกำหนดตรงกับวันเสาร์หยุดราชการ
การนับระยะเวลาวันสุดท้ายของการฟ้องร้อง ก็ต้องถือหลักตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 161 คือให้นับวันจันทร์อันเป็นวันที่เริ่มทำงานใหม่เข้าด้วย
เป็นวันสุดท้าย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้เช่า ได้ใช้และยินยอมให้ผู้อื่นใช้บริการพูดวิทยุโทรศัพท์
ระหว่างประเทศจากเครื่องโทรศัพท์จากองค์การโทรศัพท์แห่ง ประเทศไทย ระหว่าง
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ ถึงวันที่๒๘ มีนาคม ๒๕๒๖ รวม ๑๓ ครั้ง เป็นเงิน ๙,๑๗๒

บาท โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยชำระเงินดังกล่าวพร้อม ดอกเบี้ยให้แก่โจทก์

จำเลยให้การในปัญหาข้อกฎหมายที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกาว่า โจทก์ควรใช้สิทธิเรียกร้องภายในอายุความ ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๕(๓) ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๙๔๕ บาทพร้อม ด้วยดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับจากวันฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้ใช้เครื่องโทรศัพท์พูดวิทยุโทรศัพท์จากในประเทศไปยัง ต่างประเทศโดยผ่านเครื่องวิทยุโทรศัพท์ของโจทก์ก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้โจทก์ อันมีลักษณะเป็นสินจ้างแม้โจทก์จะมีใช่พ่อค้า แต่ก็นับได้ว่าโจทก์เป็นผู้ดำเนินการรับ ทำการงานต่าง ๆ ตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๕(๓) สิทธิเรียกร้องหนี้ค่าใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลของโจทก์จึงมีอายุความฟ้อง ร้อง ๒ ปี..การนับระยะเวลาของอายุความต้องเป็นไปตามบทบัญญัติลักษณะ ๕ เรื่อง ระยะเวลา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อสิทธิเรียกร้องของโจทก์มีอายุ ความถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๘ตรงกับวันเสาร์หยุดราชการ การนับระยะเวลาวัน สิ้นสุดท้ายก็ต้องถือหลักตามมาตรา ๑๖๑ คือให้นับวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๘ เข้า ด้วยเป็นวันสุดท้าย โจทก์ฟ้องคดีวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๘ สิทธิเรียกร้องของโจทก์ใน

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๙๔๕ บาท จึงไม่ขาดอายุความโจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องหนี้รวมจำนวนเงิน ๑,๘๙๐ บาท

พิพากษาแก้ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๑,๘๙๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับจากวันฟ้อง.

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

ศาลแขวงพระนครเหนือ - นายนิรัตน์ เกตุไทย

ศาลอุทธรณ์ - นายสุรินทร์ นาควิเชียร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>